

Nr. 100 Vorlage des Ministerialrats Killy an Staatssekretär Lammers. 10. Juni 1936

R 43 II/757, unfol.

Beginn:

Beginn:

1. Vermerk:

Betrifft: Gesetz über die Haushaltsführung usw. der Länder und über die 4. Änderung der Reichshaushaltsordnung¹.

I. Durch das Gesetz über die Haushaltsführung usw. der Länder soll die unumgänglich notwendige Einheitlichkeit auf dem Gebiete der gesamten Haushaltsführung im Reich und in den Ländern herbeigeführt werden. Daher sieht das Gesetz die Einführung der Vorschriften der Reichshaushaltsordnung² in ihrer Gesamtheit unter gleichzeitiger Beseitigung der Rechnungsprüfungsbehörden der Länder und ihrer Ersetzung durch Stellen des Reichs-Rechnungshofs vor³.

II. Bisher besteht – im Verhältnis zu Preußen – in den übrigen Ländern der Ausnahmezustand, daß dort besondere, verschieden gestaltete Haushaltsvorschriften gelten, die nunmehr durch das Reichshaushaltsrecht allgemein ersetzt werden sollen. Die im § 11 des Gesetzes zugunsten des Landes Preußen vorgesehene Vorschrift⁴ trägt dem Umstand Rechnung, daß

1. das Land Preußen die Vorschriften der Reichshaushaltsordnung bereits durch preußisches Gesetz vom 15. Dezember 1933 in vollem Umfange eingeführt hat⁵
und daß

¹ KabVorl. eines Gesetzes über die Haushaltsführung, Rechnungslegung und Rechnungsprüfung der Länder und über die vierte Änderung der Reichshaushaltsordnung, vorgelegt vom RFM am 2. 4. 1936 zur Verabschiedung im Umlaufweg; R43 II/757, unfol. – Die erste, von der Endfassung nur geringfügig abweichende KabVorl. vom 19. 3. 1936 (R43 II/757; R 22/1520, unfol.) sollte in der Kabinettsitzung vom 31. 3. verabschiedet werden, war aber von der TO abgesetzt worden; s. Dok. Nr. 60 Anm. 1. Als Lammers Hitler das Gesetz am 30. 4. 1936 zur Unterschrift vorlegte, äußerte dieser „die schwersten Bedenken, weil für das Land Preußen eine Ausnahme festgelegt ist“, und hielt die Verkündung des Gesetzes an; FV 241*. Zur sachl. Unbegründetheit dieser Bedenken u. Ziff. II. Lammers nahm am 14. 5. Rücksprache mit StS Pfundtner, über deren Inhalt nichts festgehalten ist, und wies Killy an, Intention und Hauptbestimmungen des Gesetzes in einem Vm. klarzustellen, der ihm als Grundlage eines neuerl. FV dienen konnte.

² RHO vom 31. 12. 1922 (RGBl. 1923 II S. 17) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14. 4. 1930 (RGBl. II S. 693), des 2. ÄndG vom 13. 12. 1933 (RGBl. II S. 1007; s. ARH I/2, Nr. 264 P. 4) sowie § 3 Art. 7 des Gesetzes zur Änderung und Ergänzung von Vorschriften auf dem Gebiete des Finanzwesens vom 23. 3. 1934 (RGBl. I S. 232; s. ARH I/2, Nr. 321 P. 12a).

³ KabVorl. § 1: „(1) Für die Aufstellung des Haushaltsplans und seine Durchführung, die Bewirtschaftung der Mittel und die Überwachung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Länder gelten die Vorschriften der Reichshaushaltsordnung entsprechend, soweit dieses Gesetz und seine Durchführungsverordnungen nicht etwas anderes bestimmen.

(2) Die Rechnungsprüfung wird vom Rechnungshof des Deutschen Reichs ausgeübt; er beginnt seine Tätigkeit mit der Prüfung der Rechnungen des Rechnungsjahres 1936.“

§ 4: „Zur Durchführung der bisherigen Aufgaben des Rechnungshofs und der ihm durch dieses Gesetz zugewiesenen Aufgaben werden Außenabteilungen des Rechnungshofs gebildet. Die Sitze dieser Außenabteilungen bestimmt auf Vorschlag des Präsidenten des Rechnungshofs der Reichsminister der Finanzen im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern durch Verordnung.“

⁴ KabVorl. § 11: „Die Vorschriften dieses Gesetzes über die Haushaltsführung, Rechnungslegung und Rechnungsprüfung der Länder und über die Übernahme der Beamten der obersten Rechnungsprüfungsbehörden der Länder in den Reichsdienst finden auf das Land Preußen keine Anwendung, solange die Verbindung zwischen dem Rechnungshof und der Preußischen Oberrechnungskammer nach § 126g der Reichshaushaltsordnung und der zweiten Verordnung zur Vereinfachung und Verbilligung der Verwaltung vom 25. Oktober 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 1076) besteht.“

⁵ Gesetz über die Staatshaushaltsordnung vom 15.12. 1933 (PrGS S. 475).

2. neben der dadurch hergestellten Gleichheit des Haushaltsrechts im Reich und im Lande Preußen die Einheitlichkeit der Anwendung des gemeinsamen Haushaltsrechts noch besonders dadurch sichergestellt ist, daß

- a) der Präsident des Rechnungshofes⁶ zugleich Chefpräsident der Preußischen Oberrechnungskammer ist
und
- b) die Ministerialräte jeder dieser beiden Behörden mit Dienstaufgaben bei der anderen beschäftigt werden dürfen und auch tatsächlich beschäftigt werden.

Zur Vermeidung unnötiger organisatorischer Maßnahmen hat daher die Bestimmung des § 11 – überdies auf besonderen Wunsch des Herrn Preußischen Finanzministers⁷ – in dem Gesetz Aufnahme gefunden.

Falls die Verbindung zwischen dem Reichs-Rechnungshof und der Oberrechnungskammer in der Person des gemeinsamen Chefpräsidenten oder die gegenseitige Verwendbarkeit der Ministerialräte zu irgendeiner Zeit beseitigt wird, tritt § 11 des Gesetzes automatisch außer Kraft, d. h. das Gesetz findet alsdann in seiner Gesamtheit auch auf Preußen Anwendung. Das ist in dem Entwurf in der Weise zum Ausdruck gelangt, daß im § 11 ausgesprochen ist, daß die Bestimmungen des Gesetzes auf Preußen keine Anwendung finden, *solange* die genannte Verbindung besteht.

Tatsächlich ist also der Zustand so, daß durch das Gesetz die bisher für die Länder außer Preußen bestehende Ausnahme – Nichtanwendung des Reichshaushaltsrechts – beseitigt wird.

III. In Erwartung der alsbaldigen Verkündung des Gesetzes ist bisher eine Reihe freigewordener Spitzenstellen bei den Rechnungsbehörden der Länder nicht mehr besetzt worden, um die nach dem neuen Gesetz sich ergebende Umorganisation der Rechnungsprüfungsbehörden der Länder nicht unnötig zu erschweren. Die Folge ist, daß vor allem die Spitzenstellen der obersten Rechnungsbehörden in den Ländern zum Teil nicht mehr vorschriftsmäßig oder unzulänglich besetzt sind.

IV. Neuerdings zeigt sich das Bestreben einiger Länder, Einzelvorschriften der Reichshaushaltsordnung auch im Lande einzuführen. Diese bruchstückweise Einführung des *Reichshaushaltsrechts* neben bestehenbleibenden Vorschriften des Landeshaushaltsrechts bedeutet eine unerwünschte Erschwerung der Nachprüfung der Länderhaushalte, da das Landeshaushaltsrecht dadurch noch unübersichtlicher wird.

V. Das Gesetz sieht ferner unter anderem eine Änderung der Reichshaushaltsordnung hinsichtlich des bisher üblichen Verfahrens bei der Niederschlagung von Ansprüchen gemäß §§ 53, 54 der Reichshaushaltsordnung vor⁸. Anträge auf Niederschlagung sollen nach der Neuregelung nicht

⁶ Friedrich Saemisch.

⁷ Johannes Popitz.

⁸ § 53 RHO (Niederschlagung von Ansprüchen des Reichs gegen öffentl. Bedienstete aus Kassen- und Rechnungsfehlbeträgen sowie Forderungen auf Ersatz von Schäden infolge schuldhaften Verhaltens im Dienst) wurde durch die Novelle gestrichen und diese Fälle in die Regelung nach § 54 RHO einbezogen, dessen Neufassung bestimmte, daß finanz. Ansprüche des Reichs ab einer noch festzulegenden Höchstgrenze generell „nur mit Zustimmung des Reichsministers der Finanzen niedergeschlagen werden“ dürften. Vgl. hierzu folg. Vm. Killys vom 1. 7. 1936: „Nach § 54 RHO neuer Fassung ist auch bei der Niederschlagung von Ansprüchen über 10 000 RM ein Beschluß der Reichsregierung nicht mehr erforderlich. Die Niederschlagung erfolgt nunmehr durch den Ressortminister *mit Zustimmung* des Reichsfinanzministers. Letzterer kann eine Höchstgrenze bestimmen, bis zu welcher die Reichsminister selbständig niederschlagen dürfen. – Solange dies nicht geschehen ist, besteht folgende Sachlage:

– a)

Ansprüche gegen Beamte pp. aus dem Tatbestand des § 53 RHO (Fehlbeträge pp.) bis zum Höchstbetrage von 100 RM können auf Grund der vom Führer und Reichskanzler ausgesprochenen Ermächtigung vom 15. Oktober 1934 durch die Ressortminister selbständig niedergeschlagen werden.

– b)

Alle Ansprüche über 100 RM bedürfen zur Niederschlagung der Zustimmung des Reichsministers der Finanzen.“ – R43 II/757. Diese Regelung bestätigte der RFM mit RdErl. vom 8. 7. 1936; ebd.

mehr wie bisher dem Reichskabinett zur Beschlußfassung vorgelegt werden⁹. Inzwischen ist eine Reihe solcher Anträge beim Reichsminister der Finanzen eingegangen, die der Erledigung harren. Aus diesen Gründen erscheint die beschleunigte Veröffentlichung des Gesetzes erforderlich und unbedenklich. Das Reichsfinanzministerium (Ministerialrat *Mayer*) ist über den Inhalt dieses Vermerks unterrichtet und damit einverstanden.

2. Herrn Staatssekretär über Herrn Ministerialdirektor Wienstein weisungsgemäß gehorsamst vorgelegt¹⁰.

Dr. Killy 10/6.

⁹ Marg. MD Wiensteins: „von hier angeregt beim Reichsfinanzminister durch Schreiben v. 8. 10. 1935 Rk. 7807.“ In diesem Schreiben des StSRk hieß es: „In immer größerer Anzahl gehen dem Reichskabinett Vorlagen zu, die ihrer geringen Bedeutung wegen sich nicht zur Beratung im Reichskabinett eignen, sondern im Umlaufverfahren (als Beschlußsache) erledigt werden müssen.“ Eine zu starke Belastung des Kabinetts durch derartige Vorlagen müsse aber vermieden werden. „M. E. ist eine Abänderung des § 54 in dem Sinne erwünscht, daß grundsätzlich für *sämtliche* Ansprüche eine Niederschlagung durch den zuständigen Reichsminister im Einvernehmen mit dem Reichsminister der Finanzen erfolgen kann.“ R43 II/756, Bl. 87 f. Zahlreiche Beschlußvorlagen aus den Jahren 1934–36 in: ebd., passim.

¹⁰ Sichtvermerk Wiensteins, 11. 6. 1936: „Ich trete dem Votum bei.“ – Lammers trug die Aufzeichnung am 17. 6. Hitler vor (s. FV 324*) und erwirkte die Ausfertigung des Gesetzes, das unter diesem Datum auch verkündet wurde: RGBl. II S. 209. Zur Ernennung der Leiter der Außenstellen des RReH in den Ländern vgl. APK I 2, Reg. Nr. 22053. Der Entwurf einer „1. Anweisung zum Vollzug des Reichshaushaltsrechts in den Ländern“ lag im RFM erst am 30. 11. 1938 vor und wurde am 5. 5. 1939 ausgefertigt; R 2/59265, unfol.

Zitierhinweis

Nr. 100 Vorlage des Ministerialrats Killy an Staatssekretär Lammers. 10. Juni 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d100>